

1503702-15.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... não trazer consigo dinheiro não descaracteriza o tráfico de drogas.

Assim, as versões consistentes dos policiais, o local da prisão, a apreensão da droga e a forma como esta estava embalada, deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E.

Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503702-15.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503702-15.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2316379/2021 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 21507088 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

768/21/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2316379 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 768/21/429

- DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO DE LIMA SALES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

LUCIANO DE LIMA SALES, qualificado à fl. 05, foi processado pelo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Jacatirão, nº 100, Vila Nova, município e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 22 porções de maconha, com peso aproximado de 45,42 kg. e 56 porções de crack, com peso aproximado de 5,1 g., sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado caminhava pela via pública indicada carregando uma sacola plástica contendo entorpecentes (22 porções de maconha e 56 porções de crack) que venderia na "Rua do Pasto", e, ao notar a aproximação dos policiais, tentou fugir correndo, entretanto foi alcançado e detido, tendo as

drogas sido apreendidas.

LUCIANO DE LIMA SALES foi preso em flagrante delito.

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Eder Pereira Batista (fl. 3), João Antonio Mathais Melo (fl. 4) e LUCIANO DE LIMA SALES (fl. 5).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fl.9), exame de corpo de delito cautelar (fl. 10), fotografias dos entorpecentes e (fls. 19/22), laudo pericial - exame químico-toxicológico (fls. 28/31).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva às fls. 37/40.

Relatório final às fls. 93/96.

A denúncia foi oferecida a fl. 102 e recebida às fls. 103/104, em 15 de dezembro de 2021.

Citado, apresentou resposta à acusação às fls. 137/140.

Ficou mantido o recebimento da denúncia às fls. 141/142.

Em audiência, foram ouvidos: Eder Pereira Batista, João Antônio Mathais Melo e LUCIANO DE LIMA SALES.

As partes apresentaram alegações finais às fls. 158/159 e 164/179.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar arguida pela defesa não comporta acolhimento.

Não restou comprovado do uso de excesso de força por parte dos policiais.

Com efeito, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito de LUCIANO disseram que o acusado tentou fugir da abordagem policial, mas foi alcançado, negando qualquer agressão.

As fotografias de fls. 23/24, deixam claro que o acusado não apresentava nenhuma marca de agressão, o que faz cair por terra a alegação do acusado e a preliminar de nulidade por excesso de força policial.

Ademais, em audiência de custódia, verificou-se que ele não apresentava nenhuma lesão aparente.

Assim, deixo de acolher a preliminar de nulidade apresentada pela defesa.

No mérito, é procedente a pretensão punitiva estatal.

A testemunha Eder Pereira Batista policial militar disse que estavam retornando de uma ocorrência no bairro Vila Nova, quando avistaram o denunciado, que fugiu ao ver a aproximação da viatura policial, abandonando sua bicicleta, no entanto conseguiram alcançá-lo, e apreenderam uma sacola que estava nas mãos de LUCIANO contendo entorpecentes, e por ele foi dito que referidas drogas seriam destinadas ao comércio.

A testemunha João Antônio Mathais Melo, policial Militar, disse que estavam em patrulhamento, atendendo à uma ocorrência, quando, em dado momento, avistaram o denunciado, que, ao vê-los, empreendeu fuga, mas foi alcançado, e realizada a abordagem encontraram as drogas.

Interrogado, LUCIANO DE LIMA SALES negou os fatos. Disse que estava retornando à casa, quando foi parado pelos policiais militares, que o jogaram da bicicleta, lhe fizeram perguntas, o algemaram e o levaram preso. Disse que não estava com drogas, e estava indo jogar futebol, e foi empurrado pelos policiais na parede, lesionando o rosto.

A negativa de LUCIANO restou isolada.

Os policiais militares foram firmes e harmônicos entre si.

O laudo de exame químico toxicológico de fls. 28/31, confirmou a presença de maconha e cocaína nas drogas apreendidas em poder de LUCIANO.

Assim, o depoimento dos policiais militares, o auto de prisão em flagrante delito (fls.1/2), o auto de exibição e apreensão (fl. 9), fotografias (fls. 19/22) e o laudo pericial - exame químico-toxicológico (fls. 28/31) comprovam a autoria e a materialidade do delito.

Não houve nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais.

A defesa não conseguiu desmerecer o depoimento dos referidos policiais.

Sobre a oitiva de policiais a jurisprudência desse Egrégio Tribunal já firmou entendimento no seguinte sentido:

"É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais

como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011). Os policiais, como já exposto, foram firmes e coerentes em confirmar os fatos descritos na denúncia.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico com relação ao réu LUCIANO DE LIMA SALES.

Não é o caso de desclassificação para uso de drogas disposto no artigo 28 da Lei 11343/2006.

O denunciado negou que estivesse com drogas, ou seja, sequer alegou que a droga se destinava ao seu consumo.

Assim, descabida a desclassificação.

Ademais, além da negativa, ele não trazia consigo nenhum objeto relacionado ao uso, o que deixa claro que as drogas se destinavam ao comércio.

O fato de o acusado não trazer consigo dinheiro não descaracteriza o tráfico de drogas.

Assim, as versões consistentes dos policiais, o local da prisão, a apreensão da droga e a forma como esta estava embalada, deixam evidente o tráfico de drogas. Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Porte de drogas para uso pessoal. Impossibilidade da desclassificação visada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento correto. Regime fechado único possível (Lei nº 11.464/2007). Inviabilidade de concessão de 'sursis'. Apelo improvido. (TJSP - 0069001-39.2011.8.26.0050 - Apelação - Relator: Luis Soares de Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de registro: 27/11/2012 - Outros números: 690013920118260050) Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06 não era grande a quantidade de drogas apreendidas (22 porções de maconha com peso aproximado de 45,42 kg. e 56 porções de crack com peso aproximado de 5,1g.).

No que tange às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, sobre grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

LUCIANO é primário.

Fixo a pena em seu mínimo legal - 5 anos de reclusão.

O réu é menor de 21 anos, no entanto, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Não há atenuantes e nem causa de aumento ou diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não é aplicável ao réu LUCIANO.

Em que pese a primariedade do acusado, LUCIANO quando adolescente, recebeu uma medida socioeducativa em meio aberto e duas internações, todas por tráfico de

drogas, deixou a Fundação C.A.S.A. em agosto de 2021, sendo novamente preso em novembro de 2021 por tráfico.

Portanto, verifica-se que trata-se de agente que se dedica ao tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do privilégio, já que demonstra a dedicação do paciente a atividade criminosa do tráfico, conforme tem decidido o STJ, sem esquecer que a considerável quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos sob sua guarda, indica, ainda, que ele faz do crime o seu meio de vida.

Referido benefício é aplicado ao traficante de primeira viagem, que não se dedique às atividades criminosas, o que não se aplica ao caso em tela.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC 609.022/MS).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4. Tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora agravante, enquanto ainda adolescente, foram graves; b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste habeas corpus (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) uma das ocorrências de ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de “não se dedicar a atividades criminosas”.

5. A Corte de origem justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente na quantidade e natureza das drogas apreendidas e nos registros infracionais anteriores, elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 698.311/SP, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022.)

No mesmo sentido o Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Descabida a aplicação do “tráfico privilegiado” – Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada – Ato infracional anterior, equiparado ao tráfico de drogas, que serve como elemento de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa – Precedentes do C. STJ – Regime inicial

fechado atraído pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis insculpidas no art. 42 da Lei 11.343/06 - Quantidade de pena privativa de liberdade que, por si só, inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos - Recurso não provido". (Apelação Criminal nº 1500004-42.2021.8.26.0546, a 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator, Des. JUSCELINO BATISTA, j. 16/06/2021). Assim, mantenho a pena em 5 anos de reclusão. No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões acima expostas, fixo a pena no mínimo legal - 500 dias-multa.

Considerando o total da pena aplicada, fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO LUCIANO DE LIMA SALES à pena de 5 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 500 dias-multa, , no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

CONDENO ao réu ao pagamento de taxa judiciária no valor de de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

O réu respondeu preso, e assim deverá aguardar o trânsito em julgado.

Comunique-se o local onde o mesmo encontra-se recolhido, que foi fixado o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena.

Expeça-se guia de execução provisória.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

P.I.C.

Registro, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA